

MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO, MODERNIZACION Y TRANSPARENCIA
OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

FORMULARIO DE RECLAMO

Expediente N°

Audiencia

15/10/26

02 Septiembre 2

las 12:00 HS.

Apellido y Nombre del presentante: AYBAR, SEBASTIAN DARIO

Tipo y N° de Documento: DNI N° 28.198.366 Domicilio: LOS BÚLGAROS N° 11

Persona, Comercio o Empresa a la cual se reclama: Bottijas Electromecánica - Lucio Tomas Bottino (CUIL 20-43004251-4)

Domicilio: LUCRICENTRO OFICIAL SERVICE AVDA. CHILE N° 891

Hechos denunciados: (*indicar en forma clara y precisa*)

Con fecha 14 de julio de 2026 a las 10:00 hs, ingresé mi vehículo FORD FIESTA AMBIENTE MP3 (Dominio KIM-394) al taller del Sr. Lucio Tomás Bottino (Bottijas Electromecánica / Lubricentro Oficial Service, sito en Av. Chile N° 891) con turno previo para diagnosticar y reparar una falla. El Sr. Bottino proveyó e instaló de manera integral los repuestos y realizó los trabajos de "Reemplazo de Válvula IAC" y "Reemplazo de Sonda Lambda 1", asegurando explícitamente que la reparación había sido exitosa ("quedó 10 puntos") y que solucionaría la alerta activa en el tablero. A las 17:58 hs, el Sr. Bottino envió el comprobante FAC0004.pdf por un monto fiscal de \$290.000 en concepto de mano de obra, solicitando en forma paralela \$170.000 por los repuestos que él mismo adquirió. Dicha factura no cuenta con la debida validez y autorización fiscal ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), configurando un comprobante no fidedigno; lo cual se refuerza con la flagrante discrepancia de montos, dado que me exigió y transferí la suma total real de \$460.000 a su CBU (0000003100047242205068) a las 18:01 hs. Esta maniobra viola el deber de información veraz, lealtad comercial y trato digno (Arts. 4° y 8° bis de la Ley 24.240). Retiré el vehículo pasadas las 18:30 hs. Al día siguiente, 15 de julio de 2026, a las 09:30 hs (menos de 15 horas después del retiro), mientras circulaba por la calle Grecia N° 744, el vehículo comenzó a fallar, acelerándose repentinamente por momentos y percibiendo olores raros / olor a quemado. Detuve la marcha y, al abrir el capot, constaté que emanaba humo del sector del múltiple de escape y el catalizador, observando de forma visual que ambas piezas se encontraban con una coloración anormal y un exceso de calor evidente ("al rojo vivo"). De forma inmediata (09:30 hs), alerté al mecánico vía WhatsApp enviándole audios, fotos y videos del estado crítico del motor. A las 09:43 hs, el Sr. Bottino respondió minimizando el peligro e instruyéndome: "traelo cuando puedas que voy a reclamar a la casa de repuestos" y "quédate tranquilo que lo solucionamos". Acatando las directivas del profesional a cargo, dejé el auto estacionado para su enfriamiento técnico y me retiré en un transporte de aplicación a mi lugar de trabajo. A las 09:50 hs, el Sr. Bottino admitió por chat que "pareciera estar tapado el catalizador". Pese a sus directivas de tranquilidad, la energía térmica extrema acumulada en el catalizador (>600°C) provocó la autoignición de los materiales combustibles periféricos, derivando en el incendio generalizado y la destrucción total del vehículo. El siniestro se produjo como consecuencia directa e inmediata de la defectuosa intervención en la gestión de inyección/mezcla y la omisión de controles de contrapresión del escape por parte del taller, conforme lo concluye de forma categórica el Informe Pericial de Incendios Código II-08-26 del Perito Matías E. Friz (M.P. N° 1118). El Sr. Bottino se niega a reconocer su responsabilidad y a resarcir el daño patrimonial causado, configurando una violación flagrante a la garantía legal sobre los servicios prestados (Art. 11 y 19 de la Ley 24.240).

Fecha de la operación: 05/10/2026

Tipo de afectación: ☒ a) individual ☐ b) colectiva

PRUEBAS ACOMPAÑADAS

PRUEBAS ACOMPAÑADAS

- Documental / Fiscal:** Copia del archivo de comprobante N° FAC0004 emitido por Lucio Tomás Bottino con fecha 14/07/2026 por un valor formal subregistrado de \$290.000.
- Documental / Bancaria:** Comprobante oficial de transferencia bancaria realizada desde la cuenta del Sr. Sebastián Darío Aybar por un total de \$460.000 al CBU del Sr. Lucio Tomás Bottino, efectuada el 14/07/2026 a las 18:01 hs.
- Informe Pericial Técnico:** Copia completa del Informe Pericial de Incendios N° II-08-26 (constante de 13 páginas), elaborado el 30/07/2026 por el Perito Investigador de Incendios y Explosiones Matías Eduardo Friz (M.P. N° 1118): (Dictamen técnico que fija el punto de origen del fuego en el catalizador